

1510225-34.2022.8.26.0228

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Roubo

Magistrado: EVA LOBO CHAIB DIAS JORGE

Comarca: SÃO PAULO

Foro: Foro Central Criminal Barra Funda

Vara: 12ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 20/06/2022

... - preliminares afastadas. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO - materialidade e autoria comprovadas pelo depoimento dos policiais, que individualizaram a função de cada um dos réus na associação e demonstraram a permanência e estabilidade da mesma - manutenção da condenação dos apelantes. PENAS - base acima do mínimo dada a natureza da droga comercializada pela associação - uso de argumento ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

Foro Central Criminal Barra Funda

12ª Vara Criminal

Av Dr Abrahão Ribeiro, 313, São Paulo-SP - cep 01133-020

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às17h00min

1510225-34.2022.8.26.0228 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1510225-34.2022.8.26.0228

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Roubo (COVID-19)

Documento de Origem:

Inquérito Policial (Flagrante), Boletim de Ocorrência - 2117397/2022 - 73º D.P.

JACANA, BI6438-1/2022 - 73º D.P. JACANA

Autor:

Justiça Pública

Réu:

LUAN DA SILVA GARCIA

Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). EVA LOBO CHAIB DIAS JORGE

Processo nº 609/22

VISTOS.

LUAN DA SILVA GARCIA, já qualificado nos autos, foi denunciado como incurso nas penas do artigo 157, § 2º, incisos II e §2º-A, inciso I, do Código Penal, pois consta que, no dia 30 de abril 2022, por volta de 12:27 horas, na Rua Crispim Duarte, n.º 657, Vila Medeiros, nesta cidade e comarca da capital, previamente ajustado e com unidade de desígnios e propósitos na companhia de outro indivíduo não identificado, subtraiu, para eles, mediante grave ameaça com emprego de arma de fogo, o veículo M. Benz c 180, placas FUY6J63, pertencente à S.C.J..

A denúncia foi recebida à fl. 76.

Defesa Preliminar devidamente apresentada.

Durante a instrução criminal, foram ouvidas, através do sistema de áudio e vídeo, a vítima, duas testemunhas de acusação, e o réu foi interrogado.

Em debates, o representante do Ministério Público requereu a condenação do réu nos

exatos termos da denúncia, por entender bem demonstradas autoria e materialidade do crime.

A Defesa pediu a absolvição do réu pela ausência de provas suficientes para condenação. Subsidiariamente requereu o afastamento das qualificadoras, pena no mínimo, regime mais brando com recurso em liberdade.

É o relatório.

DECIDO.

A presente ação penal é procedente.

Com efeito, a materialidade delitativa veio comprovada pelo boletim de ocorrência de fls. 03/05, dando conta do veículo da vítima subtraídos pelo réu e seu comparsa, bem como pelos depoimentos da vítima.

A autoria é igualmente inconteste.

Na fase inquisitiva o réu permaneceu calado, fls. 17. Em Juízo o réu afirmou que eu sai de casa, a procura de serviço, devida uma situação complicada financeira que eu estava passando, porque minha família ia ser despejada. Eu fugi do semiaberto, não achei serviço, entrei no lava rápido, tinha um veículo Mercedes com as portas abertas, que estava sendo lavado. Eu entrei no carro, que estava com a chave na ignição e sai com ele. A viatura policial passou por mim, fez o retorno e veio na minha direção. Eu tentei fugir, bati o carro, rasgou o pneu dianteiro, foi quando acabei colidindo contra um poste e fui preso. Eu agi com outro comparsa, que ficou no portão. Não tinha arma de fogo, foi só simulação. Não conhecia a vítima nem os policiais.

É certo que a confissão sozinha não se presta a sustentar todo o édito condenatório, mas é certo também que quando vem acompanhada das demais provas dos autos, como no presente caso, pode e deve ser considerada como útil elemento de convicção.

Não se pode crer que o réu fosse reconhecido pela vítima e acusado da prática de um crime de tamanha gravidade não tivesse ele efetiva participação nos fatos.

Não há nada nos autos hábil a macular os reconhecimentos realizados em sede policial e em juízo. Longe disso. Ainda, impossível seria negligenciar o fato das partes serem desconhecidas e não existirem indícios a indicar que a prova acusatória pudesse ter por finalidade única prejudicar o réu, ou mesmo acusá-lo falsamente.

Tanto é que a vítima, S.C.J., na fase inquisitiva, reconheceu o réu como um dos roubadores, fls. 11. Em juízo declarou que eles entraram no estacionamento anunciaram o roubo e levaram o carro. Eles eram em dois agentes, e um deles estava armado. Eu sai em outro carro atrás deles, acionei a polícia, até que eles bateram o carro e o réu foi preso. No momento dos fatos eram dois agentes, porém só o réu foi preso. Reconheço o réu nesta audiência.

Atenta aos relatos prestados pela vítima observa-se que o acusado efetivamente praticou os fatos narrados na denúncia. Acompanhando o entendimento, reiteradamente, apresentado em nossos Tribunais, em sede de crimes patrimoniais, a palavra da vítima é tida como de suma importância e fundamental meio de convencimento.

Assim: "A palavra da vítima, em caso de roubo, deve prevalecer a do réu, desde que serena, coerente, segura e afinada com os demais elementos de convicção existentes nos autos" (TACRIM-AP-AC- Rel. Celso Limongi-JUTACRIM 94/341).

"Nos crimes contra o patrimônio, como o roubo, muitas vezes praticados na clandestinidade, crucial a palavra do ofendido na elucidação dos fatos e na identificação do autor" (TACRIM-AP-AC-Rel. Wilson Barreira - RT 737/624).

Os policiais militares responsáveis pela prisão do réu, Lucas Cardoso de Miranda e Danilo Bezerra de Amorim da Silva, declararam de forma firme, segura e em uma só voz que estávamos em patrulhamento quando COPOM irradiou que a vítima estaria acompanhando seu veículo que havia sido roubado. Saímos ao encalço deles, quando vimos os veículos Mercedes e Tiguan em deslocamento. Eles tentaram empreender fuga, foram na contra mão, colidiram contra dois veículos, e depois contra um poste de iluminação. Depois tentaram fuga a pé, momento em que o réu foi detido. Durante toda a fuga, inclusive durante a perseguição pelo veículo somente havia o réu Luan, não havia outro indivíduo. O réu confessou que realmente roubou o carro, mas que

agiu sozinho. A vítima porém, relatou que no momento do roubo eram dois agentes, e um deles estaria com uma arma de fogo. A vítima mostrou inclusive um vídeo do ocorrido, onde se vê nitidamente que eram dois agentes no momento do roubo, um deles armado. Reconheceram o réu e não o conheciam anteriormente.

Assim como a vítima, os policiais militares eram estranhos ao réu, não havendo motivo para que seus depoimentos sejam desprezados. Há muito já se encontra superado o entendimento de que a fala policial não se prestaria como elemento probatório.

No sentido já se manifestou o STF, quando do julgamento do HC 76.557-RJ, 2ªT., rel. Carlos Velloso, 04.08.1998: "O Supremo Tribunal Federal firmou o entendimento no sentido de que não há irregularidade no fato de o policial que participou das diligências ser ouvido como testemunha. Ademais, o só fato de a testemunha ser policial não revela suspeição ou impedimento".

E ainda: "Como servidores públicos que são, os agentes policiais têm, no exercício de suas funções, a presunção juris tantum de que agem escorreitamente, não estando impedidos de depor sobre os atos de ofício de cuja fase policial tenham participado" (TJ/SP, Ap. 287.216-3, 3ª C., rel. Segurado Braz, 27.01.00).

Tem-se dos autos, que o réu, agindo em concurso e com unidade de desígnios com outro indivíduo, subtraiu, para proveito comum, bem de propriedade da vítima.

Noto que a violência necessária ao reconhecimento do crime de roubo restou evidenciada na medida em que os agentes, dois deles, no total, abordaram a vítima, e juntos anunciaram o roubo, um deles portando uma arma de fogo.

Que o réu subtraiu os bens da vítima mediante emprego de violência e grave ameaça em concurso de agentes é circunstância cristalina nos autos, seja pelas declarações da vítima, seja pela própria dinâmica dos acontecimentos.

A agravante referente ao emprego de arma de fogo restou igualmente comprovada. A despeito de não ter havido apreensão da arma, o relato da vítima foi firme no sentido de que o réu e seu comparsa estariam armados no momento do assalto.

Aliás, reiterada a jurisprudência no sentido de que a apreensão e perícia da arma é dispensável para o reconhecimento da causa de aumento, quando firme a palavra da vítima: "EMENTA: PENAL. PROCESSUAL PENAL. RHC. ROUBO MAJORADO PELO EMPREGO DE ARMA. APREENSÃO E PERÍCIA PARA A COMPROVAÇÃO DE SEU POTENCIAL OFENSIVO. DESNECESSIDADE. CIRCUNSTÂNCIA QUE PODE SER EVIDENCIADA POR OUTROS MEIOS DE PROVA. PRECEDENTES. RECURSO DESPROVIDO. I - Não se mostra necessária a apreensão e perícia da arma empregada no roubo para comprovar o seu potencial lesivo, visto que essa qualidade integra a própria natureza do artefato. II - Lesividade do instrumento que se encontra in re ipsa. III - A majorante do art. 157, § 2º, I, do Código Penal, pode ser evidenciada por qualquer meio de prova, em especial pela palavra da vítima - reduzida à impossibilidade de resistência pelo agente - ou pelo depoimento de testemunha presencial. IV - Recurso desprovido". (RHC 103544/DF, Rel. Ministro RICARDO LEWANDOWSKI, PRIMEIRA TURMA, STF, julgado em 18/05/2010, DJe 10/06/2010).

"A configuração da qualificadora do emprego de arma de fogo não se mostra imprescindível a apreensão do objeto utilizado pelo agente para amedrontar a vítima, se existe certeza, fornecida por prova testemunhal, de que o réu efetivamente, dele se utilizou. Jurisprudência dominante no TACRIM - SP" (TACRIM-SP-AC 1.044.529-8 - Rel. Renato Nalini).

Em assim sendo, restou exaustivamente comprovado nos autos que o réu em concurso de agentes e em poder de arma de fogo, subtraiu bens de propriedade da vítima, sendo, pois, a condenação de rigor.

Passo a dosar a pena.

Atenta aos ditames do artigo 59 do Código Penal, verifico que o réu possui péssimos antecedentes criminais, condenado de forma definitiva por outros crimes contra o patrimônio, conforme certidões de fls. 47/54, demonstrando possuir uma personalidade desvirtuada da moral média e com tendência à criminalidade. A prática reiterada de crimes por parte do acusado demonstra aversão ao convívio em sociedade e a dificuldade de ressocialização. Assim, nesta primeira fase, aumento a pena base em 1/6, perfazendo 04 (quatro) anos e 08 (oito) meses de reclusão mais pagamento de 11 (onze) dias-multa.

Na segunda fase o réu é reincidente específico, conforme certidão de fls. 53. Mas

de outra banda, confessou espontaneamente a autoria do crime, de sorte que mantenho a pena base, eis que tais circunstâncias, a meu ver se compensam. Não se ignora que a lei determina de forma expressa que a reincidência é causa preponderante sobre a confissão. Ocorre porém que em decisão recente, o STJ unificou entendimento no sentido contrário, qual seja, ambas circunstâncias são preponderantes, posição que compartilho e mostra-se mais adequada para individualização da pena. Ora, não se pode negar que com a confissão, o acusado demonstra seu interesse em colaborar com a elucidação dos fatos, enquanto aqueles que negam, buscam eximirem-se da responsabilidade penal, não podendo assim, ambos serem tratados de forma igual. Verifico que incidem sobre o crime duas causas de aumento, referentes ao concurso de pessoas e ao emprego de arma de fogo. Sendo assim, atenta aos ditames do artigo 68, parágrafo único, do Código Penal, limitar-me-ei a um só aumento, prevalecendo a causa que mais aumente.

Dessa forma, aumento a pena do réu em 2/3, com fulcro no artigo 157, §2º-A, inciso I, do Código Penal, fixando-a em 07 (sete) anos, 09 (nove) meses e 10 (dez) dias de reclusão, mais pagamento de 18 (dezoito) dias-multa.

O dia multa será fixado no piso legal, diante da condição econômica do réu.

O condenado iniciará o cumprimento da reprimenda em regime fechado, e isso porque, praticou crime de natureza grave, e delito de tal ordem, se cumpre necessariamente, em regime fechado (JUTACrim 94/334; Revista de Julgados e Doutrina do TACrim 16/145).

Neste sentido também: "Quem pratica crime de roubo à mão armada demonstra audácia e temilidade, características de personalidade que recomendam a imposição de um período de segregação carcerária mais rigorosa no regime prisional fechado" (TACrim, Ap.918.023/1 - São Paulo, 2ª Câmara, rel. juiz Ricardo Lewandowski, j.26.1.95).

Ademais, este regime de cumprimento de pena privativa de liberdade se justifica ante a gravidade do delito cometido pelo réu, em especial ante o fato de tratar-se de roubo, praticado em concurso de pessoas e com o uso de arma, meio executório este que implicou numa maior exposição da vítima ao perigo real. A sociedade está aterrorizada diante do crescimento da criminalidade e da violência, em especial, ante a abundância de delitos contra o patrimônio praticados cada vez de modo mais frio e arrojado.

ISTO POSTO, e por tudo mais que dos autos consta, julgo procedente a presente ação penal, para condenar o réu LUAN DA SILVA GARCIA a cumprir, em estabelecimento adequado, e em regime inicial fechado, a pena de 07 (sete) anos, 09 (nove) meses e 10 (dez) dias de reclusão, mais pagamento de 18 (dezoito) dias-multa, como incurso nas sanções do artigo 157, §2º, inciso II, e §2º-A, inciso I, do Código Penal.

A espécie de delito praticado, com emprego de violência e grave ameaça à pessoa, vedam quaisquer substituições ou favores legais ao condenado. Mesmo porque o escopo do legislador não foi beneficiar agentes que não se privam em praticar crimes violentos, de maneira que, qualquer outra forma de cumprimento de pena, que não seja privativa de liberdade em regime fechado, mostrar-se-ia, demasiado tênue como forma de repressão e retribuição.

Deixo ainda de conceder ao condenado o direito de aguardar o trânsito em julgado desta em liberdade porque cometeu crime grave, e respondeu a todo o processo preso, assim devendo permanecer, ainda mais agora, diante de uma sentença penal condenatória de primeiro grau, estando pois presentes os requisitos da prisão preventiva. Ressalte-se a sequência de crimes contra o patrimônio que vem sendo praticados em nossa Capital.

Assim, a fim de assegurar a garantia da ordem pública e da aplicação da lei penal, presentes ainda os requisitos da prisão preventiva, não concedo ao condenado o direito de recorrer em liberdade.

Deixo por fim de aplicar os efeitos imediatos da detração, porque o regime fechado não se deu unicamente em razão do tipo de crime.

No sentido: Apelação nº 0016847-49.2014.8.26.0564, da Comarca de São Bernardo do Campo, em que são apelantes SIDNEI VALADARES ARAUJO, PEDRO DA SILVA AZEVEDO, DIEGO FERNANDES DAS DORES e LORRAINE CAROLINE ALVES CORTEZ, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO

DO ESTADO DE SÃO PAULO. ACORDAM, em 6ª Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Não conheceram do recurso do réu Pedro por ausência de interesse recursal e NEGARAM PROVIMENTO aos recursos dos demais réus, com determinação. V.U", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão. O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores MARCO ANTONIO MARQUES DA SILVA (Presidente) e RICARDO TUCUNDUVA Ementa: "RECURSO - trancamento da ação penal em relação a um dos réus reconhecida a litispendência - ausência de interesse recursal - não conhecimento do recurso de Pedro. NULIDADE - adotado rito da lei especial que prefere o rito ordinário - previsão legal - ausência de prejuízo - preliminar afastada. NULIDADE - interceptação telefônica - alegada ilegalidade das interceptações telefônicas por se tratar de medidas excepcionais - legalidade das informações - ausência de transcrição das conversas interceptadas - disponibilizado o acesso da mídia às partes - longo lapso temporal da interceptação necessário para comprovar a estabilidade da associação - ausência de irregularidades - preliminares afastadas. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO - materialidade e autoria comprovadas pelo depoimento dos policiais, que individualizaram a função de cada um dos réus na associação e demonstraram a permanência e estabilidade da mesma - manutenção da condenação dos apelantes. PENAS - base acima do mínimo dada a natureza da droga comercializada pela associação - uso de argumento não utilizado na r. sentença - diferença entre fato processual e fato penal - proibição, pelo princípio da correlatividade, de alteração no aspecto horizontal - possibilidade de alteração no tocante à profundidade - princípio do tantum devolutum quantum appellatum restrito ao objeto da impugnação e não aos fundamentos utilizados - restrição existente tão somente para o respeito ao princípio do non reformatio in pejus - precedentes das Cortes Superiores - aumento na segunda fase pela reincidência para um dos réus - regime fechado mantido ante a maior culpabilidade dos agentes, na forma do art. 33, § 3º, CP - descabimento da detração porque o regime não foi fundada apenas no quantum de pena, mas sim nas circunstâncias do crime - improvimento dos demais recursos."

Além disso não se tem notícias, neste Juízo de Conhecimento acerca do preenchimento dos requisitos subjetivos necessários ao reconhecimento do benefício, vale dizer, não consta nos autos, atestado de conduta carcerária, imprescindível à concessão da progressão.

Recomende-se o réu no estabelecimento prisional que se encontra recolhido.

Custas na forma da Lei.

P.R.I.C.

São Paulo, 20 de junho de 2022.

EVA LOBO CHAIB DIAS JORGE

Juíza de Direito

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA